발송번호: 9-5-2025-105331017
발송일자: 2025.10.30.
제출기일: 2026.02.28.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 니뽄 세이시 가부시끼가이샤 (특허고객번호: 519980604588)
주 소 ****
대 리 인 **성 명** 한상욱 외 2 명
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 도야, 쇼타로
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 사이토, 신
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 하세가와, 마사히데
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7033495
출 원 일 자 2023.09.27.
발 명 의 명 칭 하드 코팅 필름

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.02.28.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.02.28.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-9항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제5항 내지 제9항	특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항
2	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제5항 내지 제9항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1-1. 본원 제5항 내지 제9항은 둘 이상을 인용하는 항들로, 이들은 다시 둘 이상을 인용하고 있는 항을 인용하고 있어 청구항 기재방법에 부합하지 않습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

2-1. 본원은 하드코트필름에 관한 것입니다. 한편, 본원의 출원 전에 공개된 인용발명 1,2,3,4도 기재 상에 하드코트층이 형성된 하드코트필름에 관한 것으로, 본원과 인용발명 1,2,3,4는 그 기술분야가 공통됩니다.

(1) 인용발명1: 공개특허공보 제10-2010-0045997호(2010.05.04.)
(2) 인용발명2: 공개특허공보 제10-2018-0019117호(2018.02.23.)
(3) 인용발명3: 공개특허공보 제10-2010-0061396호(2010.06.07.)
(4) 인용발명4: 공개특허공보 제10-2015-0016893호(2015.02.13.)

2-2. 이를 기초로, 본원 제1항과 인용발명1을 비교하면 다음과 같습니다.
본원 제1항은 ‘기재 필름의 편면 혹은 양면에 전리 방사선 경화형 수지 조성물을 함유하는 하드 코팅층을 마련한 하드 코팅 필름이며, 하기 조건 (I), (II) 및 (III)을 만족시키는 것을 특징으로 하는 하드 코팅 필름.

조건 (I): 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물은, (메트)아크릴로일기를 포함하는 아크릴계 수지를 함유한다.

조건 (II): 피크 면적비 1((A/B)×100)이 5% 이상.

(단, 미경화의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 3250 내지 3500cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 A라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B라 함)

조건 (III): 피크 면적비 2((C/B)×100)가 30% 이하.

(단, 미경화의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 1500 내지 1580cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 C라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B라 함)’ 라는 기재를 포함합니다.

본원 제1항에서 조건2,3은 단지 ‘기재 필름의 편면 혹은 양면에 전리 방사선 경화형 수지

조성물을 함유하는 하드 코팅층을 마련한 하드 코팅 필름으로서, 전리 방사선 경화형 수지 조성물은, (메트)아크릴로일기를 포함하는 아크릴계 수지를 함유한다’라는 한정에 의해 제조된 하드코팅필름에 대해 사후적으로 측정된 측정값에 불과합니다. 다시 말해, 본원 제1항에는 하드코팅필름의 재료 또는 성분 이외에 다른 어떠한 한정도 없으며, 본원 발명의 설명을 참조하더라도 (메트)아크릴로일기를 포함하는 아크릴계 수지를 함유하는 전리 방사선 경화성 수지 조성물로 하드코팅층을 제조하면 화학반응을 통해 만들어진 조성물 내의 성분들의 결합에 의해 조건2,3과 같은 특성이 측정되는 것으로 추측된다고 기재되어 있습니다(본원 단락[0059],[0062]-[0073] 참조). 본원의 실시예1-5와 비교예1-3을 비교하더라도, 조건2,3의 특징은 (메트)아크릴로일기를 포함하는 아크릴계 수지에 의해 제조된 하드코팅필름에 대해 사후적으로 측정된 특징으로 이해됩니다.

이러한 이해를 기초로 검토해 보면, 인용발명1의 제1항에는 ‘반응성 관능기 A를 포함하는 반응성 무기 미립자 A와, 반응성 관능기B를 포함하는 바인더 성분 B를 포함하는 경화성 반인더계를 함유하는 경화성 수지 조성물’을 포함하고, 인용발명1의 단락[0077],[0115],[0129],[0182],[0220]-[0233],[0287]에는 ‘반응성 관능기 A와 바인더 성분B가 (메트)아크릴로일기를 포함한다’라는 취지를 포함하고 있습니다.

즉, 본원 제1항과 인용발명1은 동일한 성분의 하드코팅필름임을 이해할 수 있고, 인용발명1의 하드코트필름도 본원과 같은 조건으로 파크 면적비를 측정할 경우 본원 제1항의 조건2,3과 같은 특성을 보일 것으로 쉽게 예측됩니다.

따라서, 본원 제1항은 인용발명1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3. 본원 제2항(제1항 인용)에서 한정하는 특징은 인용발명1의 제1항에 개시된 ‘반응성 무기 미립자 A’를 기초로 쉽게 도출 가능합니다.

따라서, 본원 제2항 인용발명1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

4. 본원 제3,4항에서는 조건4와 조건5를 각각 한정하고 있으나, 조건4,5는 앞서 검토한 제1항의 조건2,3과 같이 제조가 완료된 하드코팅필름의 특성을 사후적으로 측정된 것으로, 본원과 인용발명1의 하드코팅필름의 재료 또는 성분이 동일하므로, 인용발명1의 하드코트필름도 본원과 같은 조건으로 파크 면적비를 측정할 경우 본원 제3,4항의 조건 4,5와 같은 특성을 보일 것으로 쉽게 예측됩니다.

따라서, 본원 제3,4항은 인용발명1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

5. 본원 제5항(제1항 내지 제4항 중 어느 한 항 인용)에서 한정하는 특징은 인용발명2의 단락[0070]에 개시된 ‘ 하드 코트층은 표면의 평활성도 우수하고, 산술 평균 조도 Ra가, JIS B0601에 준거한 방법에 있어서, 예를 들어 0.1 내지 20nm이며, 바람직하게는 0.1 내지 10nm이며, 보다 바람직하게는 0.1 내지 5nm이다’라는 기재를 기초로 쉽게 도출 가능합니다. 인용발명2의 하드코트층도 아크릴로일기를 포함하는 레벨링제를 포함하는 경화성조성물로 제

조되며, 인용발명1,2는 기술분야가 공통되어 그 결합이 용이합니다.

따라서, 본원 제5항은 인용발명1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

6. 본원 제6항(제1항 내지 제5항 중 어느 한 항 인용)에서 한정하는 특징은 인용발명1의 제7항에 개시된 '하드 코트층의 막 두께가 2 내지 30㎛인 것'라는 기재 내용 또는 인용발명2의 단락[0066]에 개시된 '하드 코트층의 두께는, 예를 들어 0.1 내지 200㎛이며'라는 기재를 기초로 쉽게 도출 가능합니다.

따라서, 본원 제6항은 인용발명1 또는 인용발명1,2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

7. 본원 제7항(제1항 내지 제6항 중 어느 한 항 인용)에서 한정하는 특징은 인용발명1의 단락[0006]에 '중공 실리카를 불소 함유 화합물로 표면 처리하여, 표면 자유 에너지를 작게 하고 있다'라고 하여 표면 자유 에너지를 조절하는 내용을 시사하고 있고, 이와 동일한 기술분야인 인용발명3의 제19항에는 '하드 코트층 표면의 표면 자유 에너지가 15~25 mJ/㎡의 범위인, 하드 코트 필름'이 개시되어 있습니다. 인용발명3도 제1항에 개시된 바와 같이 아크릴로일기(아크를레이트기)와 무기 산화물 입자를 포함하는 경화형 화합물로 제조된 하드코트층 형성용 조성물에 관한 발명으로, 인용발명1,2,3은 그 기술분야가 공통되어 결합이 용이합니다.

따라서, 본원 제7항은 인용발명1,3의 결합 또는 인용발명1,2,3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

8. 본원 제8항(제1항 내지 제7항 중 어느 한 항 인용)에서 한정하는 특징은 인용발명1의 제22항에 개시된 투명 기재 필름의 재료를 기초로 쉽게 도출 가능합니다.

따라서, 본원 제8항은 인용발명1 또는 인용발명1,2의 결합 또는 인용발명1,3의 결합 또는 인용발명1,2,3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

9. 본원 제9항(제1항 내지 제8항 중 어느 한 항 인용)에서 한정하는 특징은 본원과 인용발명1이 동일한 재료로 제조된 하드코팅필름인 점을 감안할 때 인용발명1의 하드코팅필름도 동일한 조건에서 열수축률을 보일 것으로 예측됩니다 한편, 인용발명4의 제1항에도 하드코팅층을 포함하는 투명도전필름의 열수축율이 0.6% 이하인 예가 개시되어 있습니다. 인용발명4도 본원과 동일하게 이크릴로일기(아크릴레이트)를 포함하는 하드코팅층에 대한 것으로, 인용발명1,2,3,4의 결합은 용이합니다.

따라서, 본원 제9항은 인용발명1 또는 인용발명1,2의 결합 또는 인용발명1,3의 결합 또는 인용발명1,2,3의 결합 또는 인용발명1,4의 결합 또는 인용발명1,2,4의 결합 또는 인용발명1,3,4의 결합 또는 인용발명1,2,3,4의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2010-0045997호(2010.05.04.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2018-0019117호(2018.02.23.) 1부.

첨부3 공개특허공보 제10-2010-0061396호(2010.06.07.) 1부.

첨부4 공개특허공보 제10-2015-0016893호(2015.02.13.) 1부. 끝.